

(1)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಉಅ(ಕಂ)ಪಿ.ಆರ್/3365/11-12

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಛೇರಿಗಳು,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 1-07-2014.

ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿಷಯ: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದ ಅನುಸಾರ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ದಿನಾಂಕ: 07-02-2011ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಉಅ(ಕಂ)ಪಿಆರ್/23/07-08.
2. ಘನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 20-04-2012, ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 18014/11 (ಎಲ್‌ಬಿ-ಬಿಎಂಪಿ) ಮತ್ತು ಇತರೆ.
3. ದಿನಾಂಕ: 30-08-2012 ರಂದು ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ : 01(229)/12-13ರ ನಿರ್ಣಯ.
4. ಘನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 10-04-2013, ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 40/2013 ಮತ್ತು ಇತರೆ.
5. ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚದ ದರಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯ
ದಿನಾಂಕ : 11-10-2013ರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು.
6. ದಿನಾಂಕ: 28-01-2014 ಮತ್ತು 29-01-2014 ರಂದು ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:1(195)/13-14, ಮತ್ತು 205/2013-14ರ
ನಿರ್ಣಯಗಳು.
7. ದಿನಾಂಕ: 28-05-2014 ರಂದು ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ : 01(12)/14-15ರ ನಿರ್ಣಯ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು,
ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಉಲ್ಲೇಖ (4) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಘನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಿನಾಂಕ
: 10-04-2013 ರಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚದ ದರಗಳನ್ನು
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಮತ್ತು 1976
ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 466 ಮತ್ತು 466 ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ
ನಿಯಮಗಳು 2009ರ ಅನ್ವಯ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚದ ದರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯು
ಉಲ್ಲೇಖ (5) ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳಂತೆ, ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ
ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾನವೆಯನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ : 28-01-2014 ಮತ್ತು
29-01-2014 ರಂದು ನಡೆದ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ : 6 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 2007 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯೇತರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಚದರ
ಮೀಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 250/- ರಂತೆ ಮತ್ತು
2. ಬಿಎಂಪಿಯ ಹಳೆ 100 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಚ.ಮೀ.ಒಂದಕ್ಕೆ
ರೂ. 200/- ರಂತೆ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು
ವ್ಯವಸಾಯೇತರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ನಿವೇಶನದಾರರಿಂದ
ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ 1976 ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 467 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ

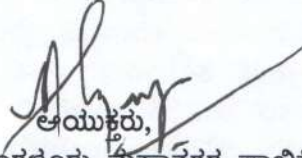
1. To → 2

ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಅನುಭವದಾರರು ಕೋರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ : 05-01-2013 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಇದೇ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಖಾತಾ ನೋಂದಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿದಾರರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುವ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ : ಅನುಭವದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ನೀಡುವುದು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳದ ಏಕ ನಿವೇಶನ ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಗಳು.
2. ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ವಿಭಜನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಭಜಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳು.
3. ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ : ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ. : ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಳಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಕೈಗಾರಿಕಾ : ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಇರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನಗಳು.
4. ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಯಿಂದ ಏಕ ಘಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಿವೇಶನಗಳು.
5. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 94(ಸಿ) ಅನ್ವಯ ಸಕ್ರಮಗೊಂಡು ಖಾತಾ ಬಯಸಿ ಬರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳು
6. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗದೇ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವತ್ತುಗಳು.

ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.


 ಆಯುಕ್ತರು,
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಕೋರಿದೆ.
2. ಪೂಜ್ಯ ಉಪ ಮಹಾಪೌರರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಉಪ ಮಹಾಪೌರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಕೋರಿದೆ.
3. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಗರ ಯೋಜನೆ / ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
5. ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ಅಪರ / ಜಂಟಿ / ಉಪ ಆಯುಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
6. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು / ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ರವರುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೂಕ್ತಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
7. ಎಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ / ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
8. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಕಛೇರಿ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
9. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.